DIGITAL POWER

Arbeidsovereenkomst

Voor bepaalde tijd

De ondergetekenden:

A. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Digital Power B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de H.J.E. Wenckebachweg 123, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66329248, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. de Boer, in de functie van directeur, hierna te noemen 'werkgever';

en

B. Naam, geboren op Geboortedatum, wonende te Postcode Plaats aan de Straat en huisnummer, hierna te noemen 'werknemer';

Werkgever en werknemer hierna gezamenlijk ook te noemen 'partijen';

In aanmerking nemende dat:

- Partijen met elkaar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wensen aan te gaan, welke overeenkomst partijen schriftelijk hieronder vastleggen.
- Werknemer bevestigt dat er voor hem geen contractuele belemmeringen (afspraken met derden zoals een concurrentiebeding en/of relatiebeding) zijn die hem zouden verhinderen de overeengekomen werkzaamheden voor werkgever te verrichten.
- Werknemer heeft vóór het aangaan van deze arbeidsovereenkomst de juiste en volledige inlichtingen aan werkgever verstrekt omtrent zijn arbeidsverleden.

Verklaren een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te zijn aangegaan onder de volgende voorwaarden:

Artikel 1 – Ingangsdatum, functie en werkzaamheden

1.1 Werknemer treedt met ingang van Datum bij werkgever in dienst in de functie van Functie.

1.2 Werknemer zal alle werkzaamheden verrichten die gelet op de activiteiten van werkgever tot de functie van werknemer behoren of geacht worden te behoren. In het kader van zijn functie wordt werknemer bij verschillende opdrachtgevers van werkgever gedetacheerd om daar als consultant specialistische kennis ter beschikking te stellen op het gebied van Werkgebied.

1.3 Werkgever kan van werknemer verlangen ook andere werkzaamheden te verrichten dan die welke tot een normale uitoefening van de functie van werknemer behoren, indien en voor zover deze andere werkzaamheden redelijkerwijs van werknemer gevergd kunnen worden.

1.4 Werknemer verbindt zich zijn volledige werkkracht ter beschikking te stellen van werkgever en de hem opgedragen werkzaamheden met de grootste ijver en nauwgezetheid te verrichten en alles te doen wat van een goed werknemer mag worden verlangd.

Artikel 2 – Plaats werkzaamheden

2.1 Werknemer stemt ermee in dat de aard van de functie en werkzaamheden met zich meebrengen dat de werkzaamheden op verschillende (door de werkgever) aan te geven plaatsen/locaties (van opdrachtgevers) dienen te worden verricht.

Artikel 3 – Duur arbeidsovereenkomst, opzegtermijn en proeftijd

3.1 Deze arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van 12 maanden. De arbeidsovereenkomst eindigt derhalve van rechtswege, zonder dat enige opzegging vereist is, op Einddatum.

3.2 Partijen kunnen de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Opzegging kan slechts schriftelijk en tegen het einde van een kalendermaand geschieden.

3.3 Partijen komen een proeftijd overeen van één (1) maand vanaf indiensttreding waarbinnen ieder der partijen met onmiddellijke ingang deze arbeidsovereenkomst kan beëindigen.

3.4 De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, met ingang van de dag waarop werknemer de voor hem geldende AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Artikel 4 – Arbeidstijd

4.1 De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor 40 uur per week.

4.2 De dagen en tijden waarop de arbeid dient te worden verricht, worden bepaald door werkgever, welke daarbij, zoveel als de eisen van een goede bedrijfsvoering toelaten, rekening houdt met de wensen van werknemer.

4.3 Werknemer verbindt zich buiten de vastgestelde werktijden/de overeengekomen arbeidsduur overwerk te verrichten, voor zover de uitvoering van de werkzaamheden zulks vereist, één en ander ter beoordeling van werkgever.

4.4 Indien werknemer op verzoek van werkgever op enige dag meerwerk of overwerk verricht, heeft werknemer ter zake aanspraak op een vergoeding van 100% van de uren, mits ze goedgekeurd zijn door de betreffende opdrachtgever.

Artikel 5 – Salaris en vakantietoeslag

5.1 Het salaris van werknemer bedraagt ten tijde van het aangaan van de arbeidsovereenkomst € Bedrag,- bruto per kalendermaand op basis van een 40-urige werkweek (exclusief vakantietoeslag).

5.2 Het salaris wordt uiterlijk op de 25ste van de betreffende maand uitbetaald aan werknemer op zijn bankrekening. Indien de 25ste in het weekend valt, dan streeft werkgever ernaar om het salaris uiterlijk op de vrijdag ervoor uit te betalen.

5.3 De vakantietoeslag bedraagt 8% van het door werknemer genoten bruto salaris zoals opgenomen in artikel 5.1 (waaronder derhalve niet begrepen mogelijke andere vergoedingen) over de periode van juni tot en met mei van het lopende jaar. De vakantietoeslag wordt jaarlijks uitgekeerd tegelijkertijd met het salaris over de maand mei. Indien de arbeidsovereenkomst aanvangt of eindigt gedurende de looptijd van enig kalenderjaar, wordt de vakantietoeslag naar rato opgebouwd en uitbetaald.

5.4 Op het bruto salaris en de bruto vakantietoeslag vinden alle wettelijk voorgeschreven inhoudingen plaats, zoals loonbelasting en premies.

5.5 Door ondertekening van deze arbeidsovereenkomst stemt werknemer ermee in dat werknemer loonstroken en jaaropgaven digitaal ontvangt.

Artikel 6 – Verlof- en verzuimreglement

6.1 Het verlof- en verzuimreglement maakt integraal deel uit van de onderhavige arbeidsovereenkomst. Werknemer verklaart door ondertekening van deze arbeidsovereenkomst een exemplaar van het verlof- en verzuimreglement te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan in te stemmen.

6.2 Werkgever is gerechtigd het verlof-en verzuimreglement te wijzigen. Veranderingen in het verlof- en verzuimreglement zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt aan werknemer.

Artikel 7 – Vakantiedagen

7.1 Werknemer heeft per kalenderjaar recht op 27 vakantiedagen, gedurende welke het salaris van werknemer wordt doorbetaald. Indien de arbeidsovereenkomst korter duurt dan een jaar en/of de arbeidsduur geen fulltime werkweek bedraagt, wordt het aantal vakantiedagen naar evenredigheid toegekend. Ook als de arbeidsduur in de loop van de arbeidsovereenkomst wordt aangepast (meer of minder uren per week), wordt het recht op vakantiedagen daarop aangepast.

7.2 Werkgever stelt, na overleg met werknemer, de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast conform de in het verlof- en verzuimreglement opgenomen regeling.

7.3 Werknemer wordt geacht dokters-, specialisten- en tandartsbezoeken in eigen tijd te doen. Of werknemer compenseert deze bezoeken met tijd voor tijd.

7.4 Conform artikel 7:638 lid 2 BW komen werkgever en werknemer overeen dat werknemer gedurende een periode en/of op bepaalde dagen verplicht vakantiedagen opneemt. In het verlof- en verzuimreglement is deze bepaling verder uitgewerkt.

7.5 De regeling aangaande vakantiedagen is verder uitgewerkt in het verlof- en verzuimreglement.

Artikel 8 – Arbeidsongeschiktheid

8.1 Werknemer is bij arbeidsongeschiktheid gehouden om werkgever en diens opdrachtgever hiervan onverwijld, doch uiterlijk vóór 09.00 uur op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, telefonisch (niet per sms of whatsapp bericht) op de hoogte te stellen. Indien werknemer gedurende de werkdag arbeidsongeschikt wordt, dient werknemer hier eveneens onmiddellijk melding van te maken bij werkgever. Bij de ziekmelding verstrekt werknemer aan werkgever die inlichtingen, die voor werkgever van belang zijn voor beantwoording van de vraag of hij het loon moet doorbetalen.

8.2 Werkhervatting dient uiterlijk om 09.00 uur gemeld te worden bij werkgever.

8.3 In geval van arbeidsongeschiktheid behoudt werknemer gedurende maximaal 52 weken recht op 100% van het laatstgenoten salaris zoals bedoeld in artikel 5.1 en 5.3 van deze arbeidsovereenkomst. Dit indien en zolang in die periode de arbeidsovereenkomst voortduurt en voor zover het loon niet meer bedraagt dan het maximumdagloon, doch ten minste het voor werknemer geldende minimumloon.

8.4 In geval van arbeidsongeschiktheid behoudt werknemer gedurende de 53ste ziekteweek tot en met de 104de ziekteweek recht op 70% van het laatstgenoten salaris zoals bedoeld in artikel 5.1 en 5.3 van deze arbeidsovereenkomst. Dit indien en zolang in die periode de arbeidsovereenkomst voortduurt en voor zover het loon niet meer bedraagt dan het maximumdagloon.

8.5 Werknemer verplicht zich te onderwerpen aan het verlof- en verzuimreglement van Digital Power, welke door of namens werkgever zijn of zullen worden vastgesteld.

8.6 Werknemer verplicht zich aan werkgever globaal inzicht te verschaffen in de maatregelen die werknemer ter bevordering van zijn genezing heeft getroffen en aan werkgever informatie te verschaffen tot welke arbeid werknemer ondanks zijn ziekte in staat is. En om voor controle op door werkgever voorgeschreven tijdstippen thuis of op het verpleegadres aanwezig te zijn en op verzoek een door werkgever ingeschakelde arbodienst of (medisch) deskundige te bezoeken.

8.7 Indien en zolang werknemer bovenstaande verzuimvoorschriften niet in acht neemt, dan wel de instructies van de arbodienst en/of het UWV niet in acht neemt, dan wel niet of onvoldoende meewerkt aan zijn eigen re-integratie, is werkgever gerechtigd gedurende die periode de salarisbetaling aan werknemer op te schorten, dan wel geheel te laten vervallen, tenzij werknemer kan aantonen dat hem hiervan geen verwijt treft.

Artikel 9 – Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering

9.1 Werkgever heeft voor werknemer een collectieve ongevallenverzekering en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op deze verzekeringen zijn de polisvoorwaarden van verzekeraar van toepassing. De polisvoorwaarden zijn vrij opvraagbaar bij werkgever.

Artikel 10 – Leaseauto

10.1 Werknemer mag gebruik maken van de aan hem uitsluitend in het kader van zijn functie ter beschikking gestelde leaseauto conform het autoreglement van Digital Power en de daarin opgenomen voorwaarden. Partijen komen een gebruikersovereenkomst leaseauto overeen.

10.2 Werkgever is gehouden maandelijks de fiscale bijtelling op het brutoloon van werknemer in te houden, tenzij werknemer door overlegging van een door de Belastingdienst afgegeven ‘verklaring geen privégebruik auto’ heeft verklaard dat werknemer het betreffende kalenderjaar minder dan 500 kilometer aan privékilometers met de ter beschikking gestelde leaseauto zal gaan rijden.

10.3 De in het autoreglement en de gebruikersovereenkomst opgenomen voorwaarden zijn van toepassing.

10.4 Indien geen gebruik meer wordt gemaakt van een leaseauto, zal voor de bepaling van de reiskostenvergoeding worden uitgegaan van de bepalingen in het mobiliteitsplan van werkgever.

OF

Artikel 10 – Reiskostenvergoeding woon-werk

10.5 Werknemer kan aanspraak maken op een maximale vergoeding van reiskosten voor woon-werkverkeer, voor zover een dergelijke vergoeding vrij van belasting en premieheffing door werkgever kan worden uitgekeerd. Deze vergoeding wordt jaarlijks herzien aan de hand van de dan geldende tarieven voor woon-werkverkeer. De netto kilometervergoeding bedraagt € 0,23.

10.6 Werknemer mag ook aanspraak maken op een NS Business Card. Dit is een abonnement dat door werkgever wordt geactiveerd waarmee vrij reizen met de trein mogelijk is, zowel zakelijk als privé en door heel Nederland. Om privé te mogen reizen moeten er per jaar minimaal 24 zakelijke reisbewegingen (12 zakelijke retourreizen) worden gemaakt. De reisbewegingen zijn naar rato van de duur van het abonnement. De NS Business Card kan dus nooit alleen voor privéreizen gebruikt worden. De bewijslast voor het zakelijk gebruik ligt bij de gebruiker. Indien er door de Belastingdienst een boete wordt opgelegd is deze voor rekening van de gebruiker en zal worden ingehouden op het salaris. Correctietarieven voor het niet in- en uitchecken worden ook ingehouden op het salaris van gebruiker.

10.7 Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Indien werknemer, al dan niet vanwege arbeidsongeschiktheid, geen werkzaamheden voor werkgever vervult, heeft werknemer geen recht meer op een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.

Artikel 11 – Pensioen

11.1 Werknemer neemt deel aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP), zodra de statuten van StiPP voorzien in verplichte deelname.

11.2 De regeling van StiPP is een beschikbare premieregeling die voorziet in de vorming van een pensioenkapitaal ten behoeve van de aankoop van een ouderdomspensioen en/of partnerpensioen. StiPP kent twee regelingen: de Basisregeling en de Plusregeling.

11.3 Indien werknemer deelneemt aan de Basisregeling van StiPP betaalt werkgever de pensioenpremie. Werknemer betaalt zelf geen premie. Er is hierdoor ook geen pensioeninhouding zichtbaar op de loonstrook van werknemer. Werknemer blijft in totaal 52 werkweken in de Basisregeling, daarna gaat werknemer deelnemen aan de Plusregeling.

11.4 Indien werknemer deelneemt aan de Plusregeling van StiPP, zal werkgever een derde van de pensioenpremie inhouden op het loon van werknemer. Er is hierdoor een pensioeninhouding zichtbaar op de loonstrook van werknemer. Werkgever betaalt twee derde van de premie. De premie in de Plusregeling is voor iedereen hetzelfde, maar hoeveel pensioenkapitaal werknemer opbouwt, is afhankelijk van leeftijd conform een staffel. Per leeftijdscategorie is er een andere kapitaalopbouw. Hoe ouder werknemer is, hoe hoger de opbouw van het pensioenkapitaal.

11.5 Elk jaar wordt de hoogte van de premie vastgesteld door het bestuur van StiPP.

11.6 Meer informatie over de regelingen is terug te vinden op de website van StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten: www.stippensioen.nl.

Artikel 12 - Bedrijfseigendommen

12.1 Werknemer zal de in het kader van de uitoefening van de functie toevertrouwde bedrijfseigendommen overeenkomstig de bestemming daarvan gebruiken en behandelen en in het algemeen daarvoor de zorg betrachten, zoals dat een goed werknemer betaamt. Werknemer is verplicht aan werkgever terstond kennis te geven van een gebrek aan of verlies van enig bedrijfsmiddel. Bij aantoonbare ingebrekestelling van werknemer kan werkgever kosten in rekening brengen bij werknemer.

12.2 Werknemer verbindt zich op eerste verzoek van werkgever en in ieder geval bij het einde van de arbeidsovereenkomst alle in het bezit zijnde eigendommen van werkgever c.q. stukken (documenten, kopieën en/of andere informatiedragers) aangaande werkgever en/of aan haar gelieerde

ondernemingen en/of haar opdrachtgevers bij werkgever in te leveren. Er wordt pas overgegaan tot het uitvoeren van een eindafrekening op het moment dat alle zaken die werknemer in bruikleen heeft, zijn overgedragen aan werkgever.

12.3 Indien werknemer, al dan niet vanwege arbeidsongeschiktheid, geen werkzaamheden voor werkgever vervult, kan werkgever eveneens van werknemer verlangen dat de toevertrouwde bedrijfseigendommen voor de resterende duur van die afwezigheid bij werkgever worden ingeleverd.

12.4 Bij ingebruikname van een bedrijfseigendom komen partijen desgewenst ook een bruikleenovereenkomst overeen.

Artikel 13 – Verplichting toestemming vragen nevenwerkzaamheden

13.1 Gedurende de arbeidsovereenkomst is werknemer verplicht aan werkgever toestemming te vragen als werknemer - al of niet betaalde - werkzaamheden, van welke aard ook, voor zichzelf dan wel voor en/of ten behoeve van derden (gaat) verricht(en). Werkgever mag een verbod op nevenwerkzaamheden afspreken in geval van een objectieve rechtvaardigingsgrond, zoals gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, het vermijden van belangenconflicten of overschrijding van de arbeidstijdenwet.

Artikel 14 – Geheimhoudingsbeding

14.1 Werknemer zal zowel gedurende als na afloop van de arbeidsovereenkomst strikte geheimhouding betrachten omtrent al hetgeen werknemer bij de uitoefening van de functie te zijner kennis komt in verband met zaken en belangen van de onderneming van werkgever.

14.2 Deze plicht tot geheimhouding omvat eveneens alle gegevens c.q. bijzonderheden van relaties en klanten van werkgever, waarvan werknemer uit hoofde van de functie kennisneemt.

14.3 Schending van de geheimhoudingsverplichting levert een dringende reden op voor ontslag op staande voet en/of aangifte ter zake van het misdrijf van artikel 272 en/of 273 WvSr.

14.4 Onder werkgever wordt in dit verband tevens verstaan de aan werkgever gelieerde ondernemingen.

Artikel 15 – Non-concurrentiebeding

15.1 Het is werknemer verboden om zowel tijdens als gedurende een periode van één (1) jaar, binnen het gebied heel Nederland, na het einde van deze arbeidsovereenkomst, ongeacht de wijze waarop of de redenen waarom de arbeidsovereenkomst zal zijn beëindigd, in enigerlei vorm een zaak, gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan die van werkgever te vestigen, te drijven, te doen drijven, mede te drijven, hetzij direct, hetzij indirect, of daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam te zijn, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, of daarin aandeel van welke aard ook te hebben.

15.2 Dit non-concurrentiebeding is noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen van werkgever als bedoeld in artikel 7:653 lid 2 BW. Werkgever geeft hiervoor de volgende motivering: in de uitoefening van zijn functie zal werknemer kennis opdoen van een samenhangend geheel van organisatorische, (markt)technische informatie en andere concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie. In het kader van zijn functie wordt werknemer ingezet ten behoeve van opdrachtgevers om daar als consultant specialistische kennis ter beschikking te stellen. Het gaat hier om opdrachten die werknemer zonder de tussenkomst van werkgever in beginsel niet kan verkrijgen. Werkgever investeert in het verkrijgen van deze opdrachten. Werknemer heeft toegang tot en is betrokken bij het verwerken van

concurrentiegevoelige klant- en productinformatie van werkgever. Werknemer heeft zelf een directe band met de opdrachtgevers. Werkgever doet investeringen in het opbouwen en behouden van zijn relatienetwerk. Daarnaast doet werkgever grote en voortdurende investeringen in het unieke ontwikkeltraject van werknemer door onder andere zowel interne als externe opleidingen/trainingen. Deze concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie en dit kostbare unieke ontwikkeltraject bepalen in belangrijke mate de marktpositie van werkgever en behoren tot zijn bedrijfsdebiet. Eén en ander betekent dat werknemer werkgever met de bij werkgever opgedane concurrentiegevoelige bedrijfskennis en tevens vanwege de in werknemer gedane grote investeringen zodanige concurrentie kan aandoen, dat dit concurrentiebeding vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen van werkgever noodzakelijk is.

15.3 Onder werkgever wordt in dit verband tevens verstaan de aan werkgever gelieerde ondernemingen.

Artikel 16 – Relatiebeding

16.1 Gedurende één (1) jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst, ongeacht de wijze waarop of de redenen waarom de arbeidsovereenkomst zal zijn beëindigd, is het werknemer bovendien verboden diensten aan te bieden aan, werkzaam te zijn voor of bij, of zakelijk contact te (doen) onderhouden met, een relatie of klant van werkgever, c.q. direct of indirect betrokken te zijn bij een onderneming, die aan relatie of klant van werkgever diensten verleent. Werknemer verbindt zich voorts in generlei opzicht te bevorderen, direct of indirect, dat een relatie of klant van werkgever naar een met werkgever concurrerend bedrijf overgaat.

16.2 Onder relatie of klant wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (inclusief daaraan gelieerde ondernemingen), alsmede zijn/haar werknemers, met wie werkgever gedurende drie (3) jaren voorafgaande aan het einde van de arbeidsovereenkomst één of meer contracten heeft afgesloten.

16.3 Dit relatiebeding is noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen van werkgever als bedoeld in artikel 7:653 lid 2 BW. Werkgever geeft hiervoor de volgende motivering: in de uitoefening van zijn functie zal werknemer kennis opdoen van een samenhangend geheel van organisatorische, (markt)technische informatie en andere concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie. In het kader van zijn functie wordt werknemer ingezet ten behoeve van opdrachtgevers om daar als consultant specialistische kennis ter beschikking te stellen. Het gaat hier om opdrachten die werknemer zonder de tussenkomst van werkgever in beginsel niet kan verkrijgen. Werkgever investeert in het verkrijgen van deze opdrachten. Werknemer heeft toegang tot en is betrokken bij het verwerken van concurrentiegevoelige klant- en productinformatie van werkgever. Werknemer heeft zelf een directe band met de opdrachtgevers. Werkgever doet investeringen in het opbouwen en behouden van zijn relatienetwerk. Daarnaast doet werkgever grote en voortdurende investeringen in het unieke ontwikkeltraject van werknemer door onder andere zowel interne als externe opleidingen/trainingen. Deze concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie en dit kostbare unieke ontwikkeltraject bepalen in belangrijke mate de marktpositie van werkgever en behoren tot zijn bedrijfsdebiet. Eén en ander betekent dat werknemer werkgever met de bij werkgever opgedane concurrentiegevoelige bedrijfskennis en tevens vanwege de in werknemer gedane grote investeringen zodanige concurrentie kan aandoen, dat dit relatiebeding vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen van werkgever noodzakelijk is.

16.4 Onder werkgever wordt in dit verband ook verstaan de aan werkgever gelieerde ondernemingen.

Artikel 17 – Anti ronselbeding

17.1 Gedurende twee (2) jaren na het einde van de arbeidsovereenkomst is het werknemer verboden om werknemers, die ten tijde van het einde van de arbeidsovereenkomst, dan wel in de periode van 12 maanden daaraan voorafgaand, in dienst waren bij werkgever of aan werkgever gelieerde ondernemingen, direct of indirect, al dan niet tegen betaling, in dienst te nemen, dan wel op een andere wijze met hem een zakelijke relatie aan te gaan, dan wel hem te benaderen teneinde (te trachten) hem te bewegen om het dienstverband met werkgever te verbreken, ofwel hem te werven, ofwel ten behoeve van (een onderneming van) werknemer ofwel ten behoeve van een andere onderneming.

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten

18.1 Werkgever heeft zich alle rechten (van intellectuele eigendom) voorbehouden in de meest ruime zin en de meest volledige omvang op de producten/diensten en de werkzaamheden en activiteiten van werkgever en op producten/diensten die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden en deze arbeidsovereenkomst. Werknemer erkent dat werkgever ter zake rechthebbende is en maakt geen aanspraak op de rechten.

18.2 Werknemer verbindt zich de rechten op generlei wijze te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins, ook niet door een vordering tot nietigverklaring, en zal evenmin aan derden toestemming verlenen om de rechten te gebruiken op welke wijze dan ook.

18.3 Werknemer verbindt zich jegens werkgever alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden en/of de uitvoering van deze arbeidsovereenkomst in overleg met werkgever te vestigen en deze rechten onverwijld aan werkgever over te dragen c.q. op naam te stellen van werkgever en alle handelingen en formaliteiten te verrichten die daartoe nodig en nuttig zijn.

18.4 De rechten blijven eigendom van werkgever ongeacht de door werknemer en/of door welke derden dan ook aangedragen suggesties en/of ideeën ter verbetering en/of wijziging van de producten/diensten, werkzaamheden en/of activiteiten van werkgever en de door werknemer in het kader van de werkzaamheden en/of de uitvoering van deze arbeidsovereenkomst ontwikkelde producten/diensten.

18.5 Onder werkgever wordt in dit verband ook verstaan de aan werkgever gelieerde ondernemingen.

Artikel 19 – Ontoelaatbaar gedrag

19.1 Werkgever hecht grote waarde aan naleving van goede normen en waarden in de omgang naar zijn werknemers, de omgang van zijn werknemers naar hem en zijn relaties/opdrachtgevers en de omgang van werknemers onderling. Werknemer dient zich te allen tijde als goed werknemer te gedragen. Ontoelaatbaar gedrag waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt gerekend: diefstal, verduistering of bedrog, misbruik van bevoegdheden, fraude, seksuele intimidatie of pesten, alcohol- of drugsgebruik, gewelddadig gedrag of belediging, wordt altijd bestraft. In ernstige gevallen zal werkgever overgaan tot ontslag op staande voet.

19.2 Werknemer mag geen vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden vorderen, vragen of aannemen, tenzij Digital Power hiervoor toestemming heeft gegeven. Daarnaast is het verboden steekpenningen aan te nemen.

Artikel 20 – Boetebeding

20.1 Bij iedere overtreding door werknemer van het bepaalde in de artikelen 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18, verbeurt werknemer ten behoeve van werkgever - zulks uitdrukkelijk in afwijking van artikel 7:650 lid 3 en lid 5 BW - zonder sommatie of ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) vermeerderd met een bedrag van € 2.500,- (zegge: vijfentwintighonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Werkgever behoudt zich het recht voor om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

20.2 Werkgever blijft bovendien bevoegd om - zo nodig in kort geding - naast de boete nakoming van de arbeidsovereenkomst en/of een verbod op de onrechtmatige handelingen van werknemer te vorderen.

Artikel 21 – Diversen

21.1 Deze overeenkomst vormt de gehele arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever. Werknemer is niet in dienst van enige aan werkgever gelieerde ondernemingen.

21.2 Aanvullingen op en afwijkingen van deze arbeidsovereenkomst zijn alleen geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, of schriftelijk door werkgever zijn bevestigd.

21.3 Werkgever is gerechtigd één of meer uit deze arbeidsovereenkomst voortvloeiende arbeidsvoorwaarde(n) te wijzigen zonder dat werknemer recht heeft op vervangende schadevergoeding, indien de werkgever bij deze wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

21.4 Partijen merken onder andere als een redelijke aanleiding tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden aan, wijzigingen in het sociaal verzekeringsrechtelijke of fiscaalrechtelijke regime met betrekking tot het loon of nevenvergoedingen.

21.5 Indien werknemer informatie wenst over de procedure rond het beëindigen van deze arbeidsovereenkomst verwijst werkgever naar het Burgerlijk Wetboek afd. 9, Titel 10, Boek 7.

21.6 In Nederland geldt de Wet op de identificatieplicht. Werknemer is daarom bij indiensttreding verplicht een geldig identificatiebewijs te laten zien en Digital Power moet een kopie in de administratie bewaren. Als geldig legitimatiebewijs gelden een Nederlands paspoort en een gemeentelijke identiteitskaart.

21.7 Werknemer verleent werkgever uitdrukkelijke toestemming om te verstrekken aan de opdrachtgever:

- Het curriculum vitae (cv) van werknemer.
- Indien nodig NAW-gegevens van werknemer (waaronder ook geboortedatum, geboorteplaats, BSN, documentnummer identiteitsbewijs, telefoonnummer en e-mailadres).
- Indien nodig een kopie van het geldige identiteitsbewijs van werknemer.
- Indien nodig een kopie van de arbeidsovereenkomst van werknemer.
- Indien nodig een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van werknemer.

Indien werknemer bovengenoemde toestemming verleent, verklaart hij hierbij voldoende te zijn geïnformeerd omtrent de gang van zaken met betrekking tot de in deze bepaling bedoelde gegevensverwerking.

21.8 Werkgever gaat ervan uit dat werknemer binnen kantooruren bereikbaar is voor opdrachtgevers en collega's en dat werkgever het mobiele telefoonnummer van werknemer in dat kader aan derden mag verstrekken.

21.9 Werknemer zal elke wijziging van de persoonlijke omstandigheden van adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres, burgerlijke staat en/of geboorte direct doorgeven aan werkgever, zodat werkgever een correcte administratie kan voeren. De gevolgen van het niet (tijdig) doorgeven van wijzigingen komen voor rekening van werknemer.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

22.1 Op deze overeenkomst en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend.

Plaats _____

Datum _____

Werkgever	Werknemer
_____	_____
Naam:	Naam: